

1500433-84.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DENIS CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS HENRIQUE CAVALCANTE BATISTA foram denunciados como incurso no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500433-84.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500433-84.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DENIS CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS HENRIQUE CAVALCANTE BATISTA foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 14h00, na Rua Colômbia, nº 730, Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de designios, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 20 (vinte) gramas de cocaína e 24 (vinte e quatro) gramas de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls.72), sobrevindo citação pessoal (fls. 111 113) e respostas escritas. Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, com a condenação do réu Douglas, sem oposição a aplicação do redutor e regime aberto e absolvição por falta de provas do réu Denis. As defesas requereram a absolvição dos acusados, por ausência probatória e fizeram pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 164/166).

A autoria é certa somente em relação ao acusado Douglas, o qual na data de hoje confessou os fatos. Disse que por dificuldades financeiras começou a traficar e ganharia cerca de R\$50,00 por dia. Está arrependido e, atualmente, trabalha como motorista de aplicativo. Não conhece o acusado Denis.

Denis, por sua vez, negou os fatos. Disse que por seu usuário de drogas estava no local para comprar entorpecentes. Estava somente com R\$50,00 em dinheiro. Quando foi abordado, não havia conseguido compra-las. Não conhece Douglas.

Os Policiais Civis Raul e Carlos, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que foram designados a apurar dois disque denúncia que dava conta venda de drogas no local dos fatos. Se dirigiram até o local, utilizando-se de viatura descaracterizada. Chegando no local, observaram que Douglas recebia o dinheiro e entregava as drogas. Não viram Denis manusear os entorpecentes. As drogas estavam a poucos metros de distância dos acusados. Revistados, somente dinheiro foi localizado com Denis. Presenciaram Douglas mexer na sacola onde as drogas estavam guardadas. Por fim, disseram que só conheciam Douglas de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais civis pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoas que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, notadamente pela confissão de do acusado Douglas, não havendo dúvidas da prática do tráfico.

Por outro lado, as provas são frágeis para o decreto condenatório em relação ao acusado Denis. Nada foi apreendido em poder dele e o próprio acusado Douglas afirmou que não o conhecia e que somente ele traficava no local. Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Diante desse quadro, a procedência em parte da ação é de rigor.

PASSO AS DOSAR AS PENAS.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora,

que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar nesta fase a atenuante da confissão, pois as reprimendas já se encontram no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Cabendo destacar que desde a época dos fatos, não se envolveu com nenhum outro crime e atualmente exerce atividade lícita de motorista de aplicativo. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (

Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

A) ABSOLVER DENIS CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS, RG: 49565336, nascido em 01/02/1996, filho de AIRTON PEREIRA DOS SANTOS e JUSSARA LUIZA CASSIANO da imputação do crime previsto no artigo 33, "caput" da lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

B) CONDENAR O RÉU DOUGLAS HENRIQUE CAVALCANTE BATISTA, RG: 42090908, nascido em 01/04/1994, filho de ROMUALDO DA SILVA BATISTA e MARILENE DA SILVA CAVALCANTE, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, sua atual condição.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei, observado o art. 12 da lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA